

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 591/2537

นางละมัย จันทรหอม กับพวก

โจทก์

นายประยูร จันทรหอม กับพวก

จำเลย

นายบุญชู จันทรหอม กับพวก โจทก์ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า โจทก์ที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 โจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ที่ 1 มีความประสงค์ที่จะขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 1 ผู้มรณะเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 แล้วให้จำเลยทั้งสอง ส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่โจทก์ และชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา พร้อมกับโจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 1 ผู้มรณะ ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาและสั่งนัดไต่สวนคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ในวันนัดไต่สวนคำร้อง ศาลชั้นต้นตรวจสำนวนแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้โจทก์ที่ 1 ดำเนินคดี อย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาและคำสั่งที่รับฎีกาของโจทก์ที่ 1 และสั่งให้งดการไต่สวนคำร้องเนื่องจากทนายจำเลยทั้งสองรับว่า โจทก์ที่ 2 เป็นบุตร

ของโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะจริงศาลชั้นต้นจึง ให้ส่งคำร้องดังกล่าวมาให้ศาลฎีกาพิจารณา
สั่ง (อันดับ 178,180,189)

คำสั่ง

ปรากฏว่า โจทก์ที่ 1 มรณะก่อนยื่นฎีกาและศาลชั้นต้นได้สั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้
รับฎีกาของโจทก์ที่ 1 แล้ว คดีส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 1 ยังไม่ขึ้นสู่ศาลฎีกา แต่อยู่ใน
อำนาจของศาลชั้นต้นที่จะสั่งให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนผู้มรณะได้จึงให้ศาลชั้นต้น
สั่งคำร้องนี้

ปรากฏว่า โจทก์ที่ 1 มรณะก่อนยื่นฎีกาและศาลชั้นต้นได้สั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้
รับฎีกาของโจทก์ที่ 1 แล้ว คดีส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 1 ยังไม่ขึ้นสู่ศาลฎีกา แต่อยู่ใน
อำนาจของศาลชั้นต้นที่จะสั่งให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนผู้มรณะได้จึงให้ศาลชั้นต้น
สั่งคำร้องนี้

(ชูชาติ ศรีแสง-นาม ยิ้มแย้ม-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ